

시정요구

제 목 검사보고 관련 전자조달통합시스템 운영 부적정

소 관 부 서(기관) ▲▲▲▲처

조 치 부 서(기관) ▲▲▲▲처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 일부 메달류 외주가공품의 경우 관능검사 외에 시험을 수반하는 검사를 추가적으로 실시하고 있으며 관능검사자와 동일하게 시험을 수반하는 검사자도 판정한 검사결과를 전자조달통합시스템(이하 “조달시스템”이라 한다)을 통해 ▲▲▲▲처에 보고 하도록 하고 있다.

2. 검사보고 관련 전자조달통합시스템 운영 부적정

가. 판단 기준

공사 「물품검사 지침」 제XX조(판정) 제X항에 따르면 검사자는 검사방법에서 정한 판정기준에 따라 합격, 감가조건부 합격 또는 불합격으로 판정하도록 되어 있고 같은 지침 제XX조(검사결과 보고)에 따르면 검사자는 관능검사는 X일 이내, 시험을 수반하는 검사는 XX일 이내에 검사를 완료하고 지체 없이 그 결과를 조달시스템을 통하여 계약 담당부서의 장에게 보고하도록 되어 있다.

한편 관능검사와 시험을 수반하는 검사는 독립적인 검사이기 때문에 검사를 병행할 경우 검사에 소요되는 일수가 서로 다를 수 있으므로 각각의 검사가 모두 합격한 날을 최종 검사 합격일로 하여야 한다.

따라서 ▲▲▲▲처는 관능검사와 시험을 수반하는 검사를 병행할 필요가 있을 경우 각 검사자들이 검사 판정결과와 검사 보고일을 조달시스템에 입력할 수 있도록 조치하여야 하고 각각의 검사가 모두 합격한 날이 최종 검사 합격일로 지정되도록 조달 시스템을 운영·관리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 조달시스템 검사보고 프로세스를 점검한 결과 조달시스템은 관능검사와 시험을 수반하는 검사를 병행할 경우 검사자1은 검사 판정결과와 검사 보고일을 입력할 수 있도록 되어 있으나 검사자2는 검사 판정결과와 검사 보고일을 입력할 수 없도록 되어 있다.

그 결과 검사자2가 불합격 판정한 검사결과를 조달시스템을 통해 보고할 수 있는 방법이 없으며, 검사자2가 합격 판정한 검사 보고일도 존재하지 않아 검사자1의 검사 합격일이 최종 검사 합격일로 지정되고 있는 실정이었다.

따라서 ▲▲▲▲처는 검사자2가 검사를 완료하였을 경우 지체 없이 조달시스템을 통해 검사 판정결과와 검사 보고일을 입력할 수 있도록 하고 관능검사와 시험을 수반하는 검사를 병행할 경우 각각의 검사가 모두 합격한 날이 최종 검사 합격일로 지정되도록 조달시스템을 운영·관리할 필요가 있다.

3. 착오 산정된 지체상금 추가 징수

가. 판단 기준

기획재정부 「(계약예규) 물품구매(제조)계약일반조건」 제24조(지체상금)에 따르면 물품의 검사 불합격으로 인해 시정조치를 한 때에는 시정조치를 한 날부터 최종 검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수로 산입하도록 되어 있고 납품기한을 경과하여 물품과 검사서류를 제출한 때에는 납품기한 익일부터 검사에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입하도록 되어 있다.

또한 대법원 판례(대법원 2016. 12. 1. 선고 2016다240543 채무부존재확인)에 따르면 계약에 따라 실제 채권이 발생하였다면 착오로 청구하지 않았던 채권을 재청구하는 것이 가능하다고 되어 있다.

따라서 조달시스템으로 인하여 지체상금을 착오로 청구했더라도 계약에 따른 지체상금을 재청구할 수 있으므로 ▲▲▲▲처는 실제 최종 검사에 합격한 날까지의 지체일수를 정확히 산정하여 청구하지 않았던 지체상금을 계약상대자로부터 추가 징수하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX. 감사일 현재까지 지체상금 산정 현황을 점검한 결과 ▲▲▲▲처는 상기 “2항 나.”의 사유로 인하여 일반메달의 지체상금 XX,XXX,XXX 원을 계약상대자에게 청구하여야 하였으나 X,XXX,XXX원만 청구하여 징수하였다.

따라서 ▲▲▲▲처는 계약상대자로부터 지체상금 X,XXX,XXX원을 추가 징수하여야 한다.

관련부서(기관) 의견 ▲▲▲▲처는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

▲▲▲▲처장은

① 검사자2가 검사를 완료하였을 경우 지체 없이 전자조달통합시스템을 통해 검사판정결과와 검사 보고일을 입력할 수 있도록 조치하시고 ② 관능검사와 시험을 수반하는 검사를 병행할 경우 각각의 검사가 모두 합격한 날이 최종 검사 합격일로 지정되도록 전자조달통합시스템을 운영·관리하시며 ③ 일반매달 계약상대자로부터 지체상금 X,XXX,XXX원을 추가 징수하시기 바랍니다.(시정)